



سامانه خدمات الکترونیک قضائی
لایحه خدمات قضایی

شماره پرونده: ۱۴۰۵۱۳۹۲۰۰۰۵۷۴۳۰۴

شماره بایگانی: ۰۵۰۰۴۹۹

تاریخ تقدیم: ۱۴۰۵/۰۵/۰۷

کدرهگیری: ۱۴۰۵۲۲۰۴۶۸۷۶۴۷۱۲

پیوست: ندارد

نام پدر: سیدجلیل

نام خانوادگی: امامی میبدی

نام: سیدابوالفضل

ارائه کننده لایحه

۱. لایحه دفاعیه

موضوع لایحه

ریاست محترم شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد

با سلام

در پاسخ به دعوای خواهان مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از سقوط اسپیکر در پرونده شماره ۱۴۰۵۱۳۹۲۰۰۰۵۷۴۳۰۴ به استحضار میرساند:

۱. خواهان علت ورود خسارت را نصب غیراصولی اعلام نموده است؛ در حالی که صرف سقوط اسپیکر به هیچ عنوان دلیل بر غیراصولی بودن نصب نیست و مطابق

قواعد مسئولیت مدنی، اثبات تقصیر خواندگان و همچنین وجود رابطه سببیت مستقیم میان عمل آنان و خسارت وارده، بر عهده خواهان است.

۲. در حادثه مورد بحث طبق تصاویر پیوست دادخواست هیچگونه شلشدگی، باز شدن پیچها، جدا شدن اتصالات یا خارج شدن پایه از محل نصب مشاهده نشده است بلکه مطابق وضعیت موجود، خود لوله پایه دچار پارگی شده و بخشی از آن کنده شده است. بدیهی است چنین وضعیتی به خودی خود دلیل نصب غیراصولی نبوده و میتواند ناشی از عوامل متعدد دیگری از جمله وارد شدن ضربه، اعمال فشار بیش از حد یا استفاده غیرمتعارف از پایه پس از نصب باشد.

۳. علاوه بر این، پس از تحویل و نصب تجهیزات، پایه و اسپیکر در اختیار خواهان قرار داشته و خواندگان هیچگونه نظارت یا تسلطی بر نحوه استفاده، جابهجایی و نگهداری آن نداشتهاند. بنابراین، احتمال ایجاد خسارت بر اثر عوامل بعدی، از جمله وارد آمدن فشار یا ضربه به پایه یا استفاده خارج از حدود متعارف، کاملاً محتمل بوده و نمیتوان مسئولیت حادثه را متوجه خواندگان دانست.

۴. خواندگان اول و دوم صرفاً فروشنده تجهیزات بوده و نقشی در عملیات نصب نداشته اند، بدیهی است اصولاً مسئولیتی از حیث نحوه نصب نیز متوجه آنان نخواهد بود و صرف فروش کالا موجب ایجاد مسئولیت نسبت به حوادث بعدی نخواهد شد علی ایحال با توجه به اینکه چهار ماه از زمان نصب تا وقوع حادثه گذشته است و خواهان تاکنون هیچ دلیل فنی بر اثبات تقصیر خواندگان و رابطه سببیت میان عملکرد

آنان و خسارت وارده ارائه ننموده است صدور حکم بر رد دعوای خواهان مورد

استدعاست.

بسمه تعالی



سامانه خدمات الکترونیک قضائی
لایحه خدمات قضایی

شماره پرونده: ۱۴۰۵۱۳۹۲۰۰۰۵۷۴۳۰۴

شماره بایگانی: ۰۵۰۰۴۹۹

تاریخ تقدیم: ۱۴۰۵/۰۵/۰۷

کدرهگیری: ۱۴۰۵۲۲۰۴۶۸۷۶۴۷۱۲

پیوست: ندارد

سیدابوالفضل امامی میبدی

بسمه تعالی

تعرفه خدمات: مبلغ: ۱,۱۶۹,۴۴۹ ریال

هزینه اوراق: ۰ ریال

جمع: ۱,۱۶۹,۴۴۹ ریال

لایحه دریافتی تحت شماره ۱۴۰۵۱۳۹۹۰۰۰۵۱۳۷۱۱۰، توسط اعظم زارع زردینی از (شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد) ثبت دفتر اندیکاتور و ضمیمه پرونده گردید.

سامانه خدمات الکترونیک قضائی